

ثمانيّة

سُقْرَاظ

أبرز ما رُود في لقاء

كيف تعمل الشركات العائلية بلا نزاعات؟

عبد العزيز بن محمد السبيعي

مدير في حوكمة الشركات العائلية وأخصائي مجلس إدارة شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار محاسبه

اذهب للفيديو

فصل الشراكة العائلية

مرحلة فصل الشراكة للإخوان محمد وعبد الله السبيعي رحمهم الله في عام 2010م: فصل الشراكة العائلية



بسبب دخول الأبناء في العمل العائلي بشكل غير مناسب حيث قسموا العمل الي قطاعات وكل فرد قام بأخذ قطاع ولكن الصلاحيات والمسئوليات لم تكن واضحة.

2.الدخول المفاجئ للبنات وأبناء البنات حيث يكتولوا غالبا مهمشين بسبب الثقافة العربية.

4.دخول الأنساب (الزواج البنات وزوجات الأولاد) في الجيل الثاني والثالث.



1.اختلاف رؤية الجيل الثاني مقارنة مع الجيل الأول.

3.الأبناء يرثوا الأصول فقط وليس الخبرة في العمل والعلاقات.

دوائر العمل في المنشآت العائلية:

1. **دائرة الملكية:** الذي يحكمها نظام وزارة التجارة ونظام سوق المال والأنظمة القضائية والمرجع فيها لمؤسسات حكومية.



2. **دائرة العمل الإداري:** الذي يحكمها نظام الحوكمة والسياسات والإجراءات في الشركات ومرجعها عادة الجمعية العمومية في الشركة.



3. **دائرة العائلة:** وبالشركات العائلية هناك دائرة تالئة تتقاطع مع الدائرتان السابقتان وتسبب تعقيد أكبر وهي دائرة العائلة حيث يحكمها مجموعة قيم غير مكتوبة ومرجعها المؤسس أو كبير العائلة.



ميثاق العائلة:

الميثاق العائلي هو الذي ينظم دائرة العائلة.



الفائدة من ميثاق العائلة:

فصل الملكية عن الإدارة بشكل كامل وإن أبناء العائلة لا يعملون بالمجال التنفيذي والذي يريد ترشيح نفسه لمجلس الإدارة يجب أن يخضع لمعايير معينة موجودة بالميثاق.



استقطاب كفاءات كبيرة للعمل، والرؤساء التنفيذيين الذين تم استقطابهم والمدراء خلقوا بيئة احترافية مؤسسية 100%.



أهمية الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة



من أهم النقاط الأساسية التي تضمنها الميثاق هو مكتب العائلة فهناك بندان في الميثاق يهتمون بالعائلة وهما: مجلس العائلة ومكتب العائلة



مجلس العائلة هو المظلة التي تجمع العائلة بالكامل سواء كانوا مساهمين أو غير مساهمين في الشركة.



افراد العائلة في مجلس الإدارة:

الشركات المساهمة المبسطة:



إذا حدث أي خلاف في المستقبل ففي هذه الشركات توجد طبقة عازلة بين الخلافات التي تحدث (حيث إذا مات أحد الأعضاء وله سبعة أولاد سيكون الأولاد السبعة في الإدارة وهذه مشكلة).

الملكية في الشركة القابضة:



هناك شركات ذات مسؤولية محدودة حسب نظام الشركات السعودية الجديد ويريد تحويلها لشركات مساهمة مبسطة لحماية الشركة من الورثة في المستقبل.

اشتراطات الترشح:

وجود شهادة جامعية.

مجموعة قيم يجب أن تكون ملائمة لقيم العائلة ورؤيتها.

5 سنوات خبرة في شركة مستقلة بعيد عن العائلة وأن يحقق لرقبتين خلال الـ 5 سنوات.

التصويت يكون سري لأعضاء مجلس الإدارة.

1

يكون لكل فرد شركة ويكون هو ممثل هذه الشركة فمهما حدث مشاكل داخل هذه الشركة المساهمة فتكون داخل الشركة المساهمة ولا علاقة للشركة القابضة بها.

الهدف من الشركات المساهمة المبسطة:

2

في قضايا البيع والتخارج والرهن فمريد أن يكون لكل فرد أسهمه إذا أراد رهنها أو بيعها وليس له علاقة بأسهم الشركة القابضة.

دخول الأوقاف في الشركات العائلية:

يتضح بعدم
دخول الأوقاف
دخول مباشر

فكرة الأوقاف
تختلف عن فكرة
الشركات العائلية

رؤية الأوقاف تعتمد
على توزيع أرباح بشكل
أكثر وتعتمد على عدم
أخذ مخاطر بالشركة
العائلة تهدف إلى الربح
والمحافظة على عكس
الأوقاف

نظام الشركات الجديد
يعطي بواكر لعمل هذا
الموضوع حيث أهم النقاط
هي أنه اعطي أسهم
مستارة واسهم عادية ومن
خلال هذا يمكن أن تلعب
اسمها بدون تصويت
واسهم لتمثل في
توزيعات اأشفي والى شروط
أخرى تستطيع إضافة
لأسهم

التخارج

التخارج من أهم منسيات تعطل أعمال
الشركات العائلية

في الميثاق العائلي يعطي الحرية لأن مساهم يريد الخروج من
الشركة العائلية حيث هناك إجراءات محددة مكتوبة بالميثاق حيث
تكون هناك تقييم سنوي لأسهم الشركة ويوجد خصم يعطى لأي
شركة مملوكة من مساهمين خارج السوق العائلية

شروط بيع الأسهم:

1

فالحق الأول للمساهمين من
الفرع الذي ينتمي اليه

2

ثم الأولوية الأخرى
للمساهمين من باقي العائلة

3

ثم للذي يريد ان يأخذ حصة
أكبر من ملكيتهم في الشركة

4

وإذا ما كان هناك رغبة في شراء
أسهم عند أي من المساهمين
فالشركة العائلية نفسها لها الحق بأن
تتملك أسهمها بأن لا يتجاوز 10%
حسب نظام الشركات (حصة خزينة)

يتم خصم 20% من قيمة الأسهم
عند البيع بعد تقييم الشركة لقيمة
الأسهم

تنظيم العمل الخيري

يتم استخدام نفس الأفكار الخاصة بتنظيم الشركة في تنظيم العمل الخيري (مثال: تنظيم مؤسسة غروس الخيرية).

بعض أفكار العمل الخيري:

1 تأسيس جمعية زراعية تعاونية في البحر الأحمر تكون مسؤولة عن تطوير المزارع للأفراد ومساعدتهم في (التحدي في التسويق والتحدي في التدريب وعلى استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة).

- تم الاتفاق مع المزارع علي انه أي ربح إضافي يتحقق من تطبيق أفكار التسويق وأفكار التدريب والتقنيات الجديدة فالربح يكون للمزارع

بنسبة من ١٠٠ ← ٥٠

وللجمعية من ٥٠ ← ١٠٠

لتغطية مصروفاتها وكل ما يتم تطبيق تقنيات أكثر وكل

- ما يكون المنتج جودته افضل كل ما تزيد نسبة الربح للمزارع أكثر.
- دور الجمعية التعاونية هو أنها تحل محل الوسيط وتساعد المزارع في إيصال منتجاته الزراعية بشكل صحيح.

2. (إدارة هدر الخبز): مؤسسة غروس الخيرية وجدت أحد رواد العمل الخيري الذي جاء بسلات للخبز ووزعها بسعر رمزي علي البيوت وهذه السلات مصنوعة بشكل مميز لتجفيف الخبز ولا يلف ويمر نهاية كل أسبوع ليأخذ هذا الخبز ليستفيد منه في الاعلاف والاسمدة وبيعها فقامت غروس بعمل شراكة عمل استثمار اجتماعي معه ولكن يعتمد على قواعد الاستثمار فأسس شركة هو وعائلته ودخلت غروس وبعض أفراد العائلة أيضا وبدأت تمارس العمل بشكل محوكم أكثر وإنشاء موقع لطلب هذه السلات وتطبيق أيضا وسيتم التوسع لدول أخرى ليست الرياض فقط.

3. خلق نموذج عمل حتي يتمكن المسجد أن يصرف بنفسه علي نفسه حيث قاموا بإدخال بعض الفراغات في المسجد لخدمة أهل الحي (تم وضع صيدلية وروضة للأطفال وبقالة وجهاز صراف الي وقاعة متعددة الاستخدامات من قبل أبناء الحي في الفراغات التي بالمسجد ووقت الذروة مثل الأعياد يتم استغلال هذه الفراغات للصلاة وجميعهم مستأجرين من الشركة الوقفية المالكة للمسجد تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية) وتم تنفيذ نماذج في توفير الطاقة (طاقة شمسية) وتوفير المياه وعمل حدائق وإضاءة طبيعية وبالنسبة للأرصفة والحركة تم الأخذ بعين الاعتبار جميع أنواع الاعاقات وتم تطوير برامج مع جمعية الهلال الأحمر (برامج الإسعافات الأولية) ومع جهات تعليمية وثقافية.

4. وتبين لإدارة العمل في بنوك الدم ونقل الدم.

5. تطبيق مالي: متخصص في زيادة الوعي المالي والثقافة المالية والاقتصاد السلوكي لدى الأطفال وهو مكون من لعبة وقصص تطبيق في بيئة معينة.



غيرت في جودة النمو الذي تحقق وتضاعف الثروة لثلاث مرات ووجود علاقة نظيفة بين افراد الاسرة ووجود فريق عمل محترف والقدرة على التعامل مع الدورات الاقتصادية بشكل أكبر وتحقيق الاستثمارات والأرباح والقدرة على عمل مشاريع المسئولية الاجتماعية بشكل أكبر ودعم مؤسسة غروس الخبرة.

الحوكمة



من اهم مبادئ الحوكمة معالجة قضية تضارب المصالح فالיום نظام الشركات السعودي ونظام الشركات بأي دولة ونظام هيئة السوق المالية في تركيز كبير على شفافية ونزاهة ووضوح تعامل الافراد ذوي العلاقات هذا الموضوع إذا ما ضبط سوف تدخل في إشكاليات تضارب المصالح.

مكتب العائلة

هو عبارة عن مكتب يقدم خدماته للمساهمين من افراد العائلة فهناك خدمات معينة يستفيد منها جزء من المساهمين الذين يعملون بالشركة في أمور تتعلق بأمورهم الشخصية سواء كانت تأمين طبي أو أعمال سكرتارية أو حجوزات سفر وأعمال المراجعات الحكومية أو التعقيب وأعمال البرامج الصيفية أو العمالة المنزلية وأيضاً هناك أشياء مشتركة باسم المساهمين جميعهم مثل هناك استراحة وبيت ومطبخ وتأتي المشاكل من الأشياء المشتركة ولهذا يجب ان تقل هذه الأشياء المشتركة ولكن لابد منها فهي تزيد الترابط وإذا وجدت يجب ان يتم تنظيمها بشكل صحيح.



- أهمية تحديد رؤية للشركة العائلية بحيث ان أي استثمار ضمن رؤيتها ممنوع للفرد ان يدخل فيه وهذا موجود بالميثاق.



- الشركة الام لها الأولوية في أي استثمار لأفراد العائلة فاي استثمار يذهب للشركة الام أولاً وإذا لم تريده الشركة فيمكن ان تدخل انت هذا الاستثمار ويجب ان تخبر الشركة الام عن استثمارك لكيلا يكون هناك تعارض مصالح.



جزء بسيط من أرباح المساهمين يذهب الي مكتب العائلة.



ميزانية المكتب تدفع من المساهمين وليس له علاقة بالشركة.



ليس له علاقة بالشركات الخاصة للأفراد.

تعارض رؤية الشركة العائلية مع استثمارات الافراد:

أي عضو يرشح ليكون عضو مجلس الإدارة فالميثاق فصل بين الأعضاء في مجلس الإدارة والأعضاء الذين خارج مجلس الإدارة فالعضو الذي خارج مجلس الإدارة له الحق في ان يمارس أعمال واستثمارات وتأسيس شركات بشكل أكبر وأوسع والمحظور الوحيد عليه ان يتنافس الشركة العائلية.

إذا نافست الشركة العائلية يكون لها الحق في انها تصوت في انها تشتري منك هذا العمل.

أعضاء مجلس الإدارة في المجلس يحظر عليهم أيضا ان يأسسوا أي شركة في أي قطاع فلهم الحق فقط في استثمار أموالهم في الأدوات النقدية والأسهم المتداولة وفي الصناديق وأي شيء آخر يجب على أعضاء مجلس الإدارة ان يفصحوا عنه لمجلس الإدارة ومن ثم لجميع المساهمين وبعد ما يأخذ الإفصاح للشركة العائلية الحق في أي وقت ان تقول انها تريد هذا القطاع وتشتريه بأسلوب تجاري بحت.

اعداد: نايف المحمدي

<https://twitter.com/almoHAMMDIN>

<https://www.linkedin.com/in/naif-almohammdi/>